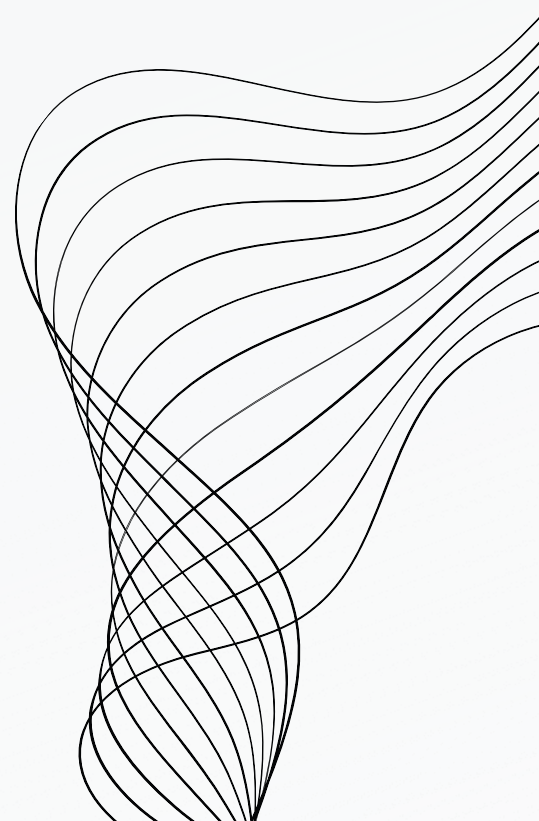




LA GESTATION POUR AUTRUI

INTRODUCTION

PMA

Procréation médicalement
assistée

Don d'ovules ou de sperme

GPA

Gestation pour autrui

Mère porteuse
Couple d'intention



PROBLÉMATIQUE

Quels sont les intérêts de la légalisation de la GPA ?

- La GPA devenu un service marchand
- Réglementation de l'Etat
- Intérêts humains et économiques

HISTORIQUE

1940

Technique
d'insémination
artificielle

1965

Premiers essais de
prélèvement d'ovocytes

1978

Naissance du premier
bébé "éprouvette"

1986

Première GPA (Michigan,
États Unis)



Fin du XXe siècle – Interdire la GPA dans une loi relative au respect du corps humain.

LA MARCHANDISATION

Construction sociale : approche méthodologique, dans laquelle les phénomènes sociaux sont créés, institutionnalisés et, pour ensuite être transformés en traditions ou en normes.

Ordre naturel : se réfère à la façon dont les choses se produisent ou sont organisées dans la nature.

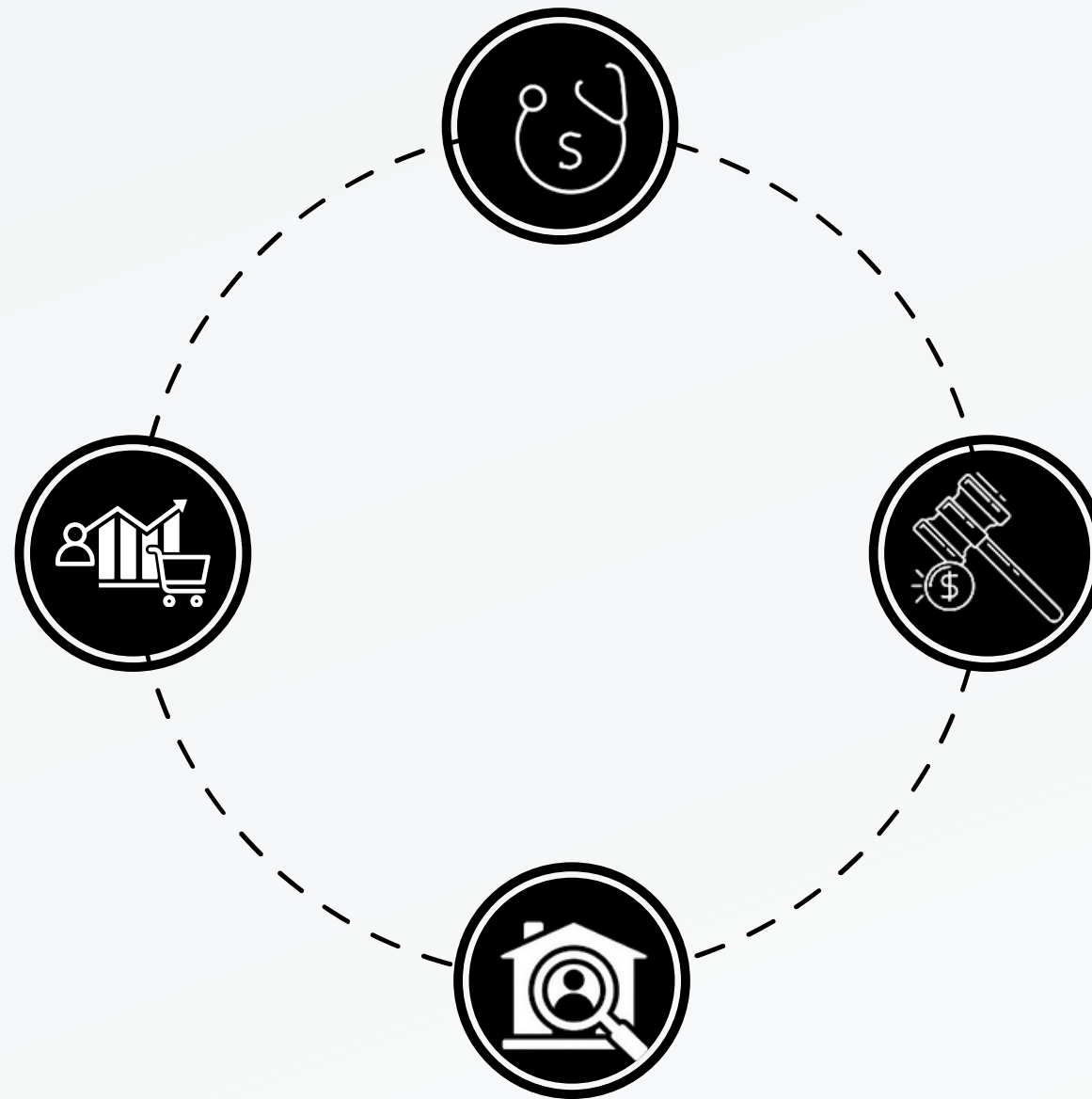
FIXATION DU PRIX

Coûts des frais médicaux

Loi de l'offre et de la demande

Coûts des frais juridiques

Prix pratiqués par l'agence



LA GESTATION POUR AUTRUI



Processus plus court

Lien sanguin avec
l'enfant



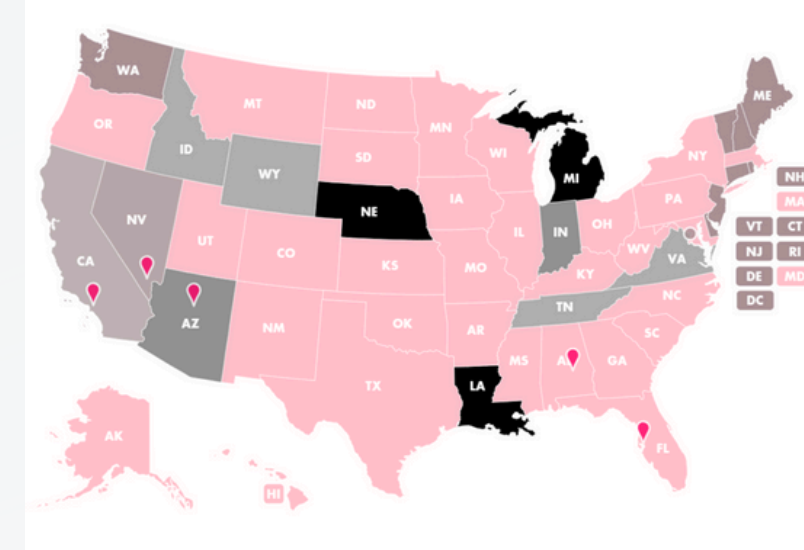
Marchandisation de
l'enfant

Marchandisation du
ventre de la femme

Impact négatif sur la
santé mentale des
parties prenantes

RÈGLEMENTATION

Exemple : Nevada



Ne discrimine aucun
parent d'intention :
état-civil, orientations
sexuelles

1

Pour devenir mère
porteuse :

- *21 et 40 ans
- *Enfant en bonne santé
ces 10 dernières années
- *Ne pas avoir souffert
de fausse couche ou
autres complications
- *Pas de casier judiciaire
- *Emploi stable
- *Environnement
familial proche qui
soutien

2

Le contrat doit être écrit
et signé

Mère porteuse renonce
à ses droits et à ses
responsabilités tandis
que les parents
d'intention s'engagent à
être responsable

3

Reconnaissance de la
filiation parent
d'intention et l'enfant
accordé par une
décision judiciaire

4

Elle reçoit le
remboursement des
frais et des pertes
économique dues à sa
participation à cette
procédure

5



CONCLUSION

Processus marchand
Légalisation dans certains pays
Limite les risques lié à la marchandisation

BIBLIOGRAPHIE

Équipe de Babygest, gestion pour autrui aux Etats-Unis : prix, législation et conditions, Mise à jour le 29 août 2019. Site Babygest [En ligne];

<https://babygest.com/fr/gestation-pour-autrui-aux-etats-unis/#legislation-sur-la-gpa-aux-usa>

Equipe Babygest, gestation pour autrui au Nevada : législation, contrat et filiation, Mise à jour le 31 janvier 2018. Site Babygest [En ligne];

<https://babygest.com/fr/gpa-au-nevada/>

GPAUSA, la gestation pour autrui aux USA, Mise à jour le 11 août 2022. Site GPA USA [En ligne];

<https://gpausa.org/gestation-pour-autrui-usa-gpa/>

Vittoriavita; "Aspects éthiques de la gestation pour autrui"; Mise à jour le 11 juillet 2016; [En ligne];

<https://vittoriavita.com/fr/problemes-moraux-et-ethiques-de-la-maternite-de-substitution/#:~:text=Le%20probl%C3%A8me%20de%20l'infertilit%C3%A9%20et%20de%20la%20GPA,-L'infertilit%C3%A9%20est&text=Et%20le%20nombre%20de%20personnes,g%C3%A9n%C3%A9tique%20et%20bien%20d'autres.>

Libération; Catherine Mallaval; "Décryptage GPA : du XIXe siècle à aujourd'hui, petite mise au point pour autrui"; Mise à jour le 30 mars 2018; [En ligne];

https://www.liberation.fr/france/2018/03/30/gpa-du-xixe-siecle-a-aujourd-hui-petite-mise-au-point-pour-autrui_1640183/

Yahoot!Actualités; Maxime Poul; "PMA et GPA : quelle est la différence ?"; Mise à jour le 11 septembre 2019; [En ligne];

<https://fr.news.yahoo.com/pma-gpa-quelle-est-la-difference-113532866.html>